МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2025 оны 04 дугаар сарын 22 № 07/25 Улаанбаатар хот

“ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР” ТӨРИЙН
ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН
ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ Г.ЁНДОН
ТАНАА

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын ажилтнуудаас Комисст хандаж гаргасан гомдлын мөрөөр тус байгууллагын ажилтнуудын Монгол Улсын нэгдсэн орсон олон улсын гэрээ конвенц, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрх, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт хүчирхийллийг хориглох заалтын хэрэгжилтийг шалгаж, хүний эрхийн зөрчлийг арилгуулах, таслан зогсоох, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж, хүний эрхийг хамгаалах зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн хяналт шалгалт явуулсан.

Хяналт шалгалтыг тус байгууллагын ажилтан, албан хаагчидтай ганцаарчилсан ярилцлага хийх, санал, асуулга авах, холбогдох удирдлага, албан тушаалтнуудаас тайлбар авах, шаардлагатай баримт бичигтэй танилцаж, дүн шинжилгээ хийх, байгууллагын орчин нөхцөлтэй танилцах зэргээр явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3 дахь хэсэгт “Төрийн байгууллага нь нийтийн барилга байгууламж, зам талбай, нийтийн тээвэр, мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй байлгах хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлох, шаардлагатай стандарт, удирдамжийн баримт бичгийг боловсруулах, хяналт шалгалт хийх, сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах, судалгаа шинжилгээ хийх, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх ба холбогдох зардлыг улсын төсөвт тусгана” гэж заасан.

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын салбар барилгуудын гадна орох, гарах хэсэгт зорилтод бүлгийн иргэнд зориулсан стандартын налуу зам байхгүй, мөн тэргэнцэртэй иргэдэд зориулсан уулзалтын болон ариун цэврийн өрөөг төв оффист бий болгосон гэх боловч бусад үйлдвэрлэлийн бүсэд ийм орчин бүрдүүлээгүй байна. Мөн “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын хэмжээнд 7200 гаруй ажилтан ажиллаж байгаагаас хөгжлийн бэрхшээлтэй 2 иргэн ажиллаж байна. Энэ нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 144 дүгээр зүйлийн 144.2 дахь хэсэгт “Өмчийн төрөл, хэлбэрээс үл хамаарч 25 ба түүнээс дээш ажилтантай аж ахуйн нэгж, байгууллага нийт ажлын байрныхаа дөрвөн хувиас доошгүй орон тоонд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ажиллуулна” гэх заалтын хэрэгжилт хангалтгүй байна.

2. “Эрдэнэт Үйлдвэр” ТӨҮГ -ын Хөдөлмөрийн дотоод журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.2.17 дахь заалтад “.....аливаа хэлбэрээр дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэх зорилгоор сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх, сургалт зохион байгуулах”, мөн зүйлийн 4.2.18 дахь заалтад “ажилтны эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхол, нэр төр, алдар хүндэд хүндэтгэлтэй хандах, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт үүсгэх, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид ажлын байраар хангах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг тогтмол авах, хэрэгжүүлэх, ажилтнуудыг мэдээллээр тогтмол хангах” гэж тус тус заасан байна.

Тус үйлдвэрийн Хамтын ажиллагаа, нийгмийн харилцааны бодлогын газрын даргын 2024 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр баталсан Сэлэнгэ амралт аялал жуулчлалын цогцолборын мэргэжил дээшлүүлэх 2024 оны сургалтын төлөвлөгөөгөөр 14 сургалтыг төлөвлөсөн байна. Уг хөтөлбөрт удирдах ажилтны манлайллыг нэмэгдүүлэх, нийт ажилтнуудад харилцаа хандлагын талаарх сургалт тусгагдсан байгаа бол Хөдөлмөрийн тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль тогтоомжид заасны дагуу ажлын байрны дарамт, ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх тухай сургалт төлөвлөгдөөгүй байна.

Мөн 2025 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдөр баталсан сургалтын төлөвлөгөөний төсөлд удирдах ажилтны манлайлал, нийт ажилтны харилцаа хандлагын сургалтыг төлөвлөснөөс өөрөөр ажлын байрны дарамт, хүчирхийллийн тухай ойлголт мэдлэг олгох, ажлын байрны бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, ажлын байрны бэлгийн дарамтыг үл тэвчих, хүүхэд, гэр бүлд чиглэсэн сургалт сурталчилгаа, нөлөөллийн ажил төлөвлөгдөөгүй байна.

3. “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ бүтцийн нэгжийн удирдлагын 2023 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/38 тоот тушаалаар “Сэлэнгэ амралт, аялал жуулчлалын цогцолборын ёс зүйн дэд хороог 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулжээ.

Сэлэнгэ амралт, аялал жуулчлалын цогцолборын бүртгэл мэдээллийн сангаас сахилгын арга хэмжээ авагдсан мэдээлэлтэй танилцахад 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл 2 ажилтанд сахилгын шийтгэл ногдуулсан байна. Үүнд: 2023 оны 06 дугаар сар, 2024 оны 03 дугаар сард тус бүр архи уусан шалтгаанаар нэг ажилтны үндсэн цалинг 20 хувь хасах, 2024 оны 03 дугаар сард ажил тасалсан шалтгаанаар 1 ажилтны үндсэн цалинг 20 хувь хасах сахилгын шийтгэл тус тус ногдуулжээ.

Мөн Ёс зүйн дэд хороонд Сэлэнгэ катеринг төвийн ахлах тогооч П.Болор-Эрдэнэ Комисст гаргасан гомдолтой утга агуулга нэг гомдлыг мөн гаргасан бөгөөд тус газрын ёс зүйн хороо 2025 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдөр хуралдаж гомдлыг хэлэлцсэн байх боловч хурлын тэмдэглэлд гарын үсэг зурж баталгаажуулаагүй байна. Уг хуралдаанаар алба хаагчдаас ажлын байрны дарамттай холбоотой асуудлаар санал асуулга авах нь зүйтэй хэмээн шийдвэрлэж, хорооны гишүүд 2025 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдөр Сэлэнгэ катерингийн ажилтан 30 хүнээс асуулга авч, тус өдөр дахин хуралдаж гомдол гаргагч П.Болор-Эрдэнэ, эрхлэгч Б.Хантамир нарыг комиссын гишүүдийн 100 хувийн саналаар ёс зүйн зөрчил гаргасан гэж дүгнэсэн байна.

4. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.1. дэх заалтад "хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй" гэж хөдөлмөрлөх явцад хүний ажиллах чадвар, эрүүл мэндийг хэвээр хадгалах, эрүүл аюулгүй нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн нийгэм, эдийн засаг, зохион байгуулалт, техник, технологи, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн арга хэмжээ авах, эмчлэх, сувилах, нөхөн сэргээх, эрсдэлээс хамгаалах үйл ажиллагааг" ойлгохоор заасан бөгөөд мөн ажилтан нь хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1 дэх заалтад "хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ажлын байранд ажиллах эрхтэй", мөн хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1 дэх хэсэгт "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах, хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих үүргийг аж ахуйн нэгж, байгууллагын захирал /эзэн/ ажил олгогч шууд хариуцна" гэж тус тус заасан.

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Сэлэнгэ амралт, аялал жуулчлалын цогцолборын Сэлэнгэ Катеринг хэсэг нь нийт 70 ажилтантай 5 салбарт үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үүний 2 салбар нь 4 ээлжээр 24 цагийн турш үйл ажиллагаа явуулдаг бол, 1 салбар нь зөөврийн хоолоор, 2 салбар нь өдрийн ээлжээр ажилладаг байна. Хяналт шалгалтын хүрээнд ажилчдын төлөөлөлтэй хийсэн ганцаарчилсан ярилцлагад "... Сэлэнгэ катерингийн хувьд аль ч хэсэгт ажлын орчин, нөхцөл хүнд, дуу чимээ ихтэй, халуун орчинд ажилладаг. Өглөө ажилдаа орж ирээд байнга гүйсээр, босоо байдалтай ажилласаар нэг л мэдэхэд орой ажил тарах цаг болсон байдаг, амс хийх зав гардаггүй, үйлдвэр ажлын орчин хүнд нөхцөлд ордог, 7000 гаруй уурхайчдын хоолыг хийж байгаа ажилчдын хувьд адилхан хүнд нөхцөлд ажиллаж байхад манай хэсэг хэвийн орчинд хамаардаг үүнийг өөрчлөх шаардлагатай" гэж нийтлэг байдлаар хариулсан.

Мөн хяналт шалгалтын хүрээнд ажилчдын ажлын байрны нөхцөл байдалтай танилцахад Сэлэнгэ Катерингийн төв хэсэг нь дуу чимээ ихтэй, таазнаас ууршилтын улмаас дусаал тусдаг, ажилчдын хувьд байнгын босоо байдалтай ажилладаг, хоол үйлдвэрлэлийн хэсэгт суух сандал байхгүй, амрах орчин бүрдээгүй байна. Оёдлын цехийн ажилчдад халуун хоолоор үйлчилдэг заалны орчин хуучирсан, тааз муудсан, шал нүхтэй, зааланд эмийн тусламжийн хайрцагтай боловч хэрэглэгдэхүүн ховор, парацетамол 5 ширхэг байх бөгөөд хугацаа нь 2023 оны 4 дүгээр сард дууссан байна.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/155 дугаар тушаалаар Ажлын хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх журмын Гуравдугаар зүйлийн 3.6 дахь хэсэгт "Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээгээр хэвийн нөхцөлтэй нь тогтоогдсон, эрсдэлгүй ажлын байранд 5 жил, дунд эрсдэлтэй ажлын байранд 3 жил тутамд хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийж, эрсдэлийн түвшинд хяналт тавина" гэж заасан. Иймд Сэлэнгэ амралт, аялал жуулчлалын цогцолборын Сэлэнгэ Катеринг хэсгийн ажилчдын хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийлгэж ажлын орчин нөхцөл байдлыг тогтоох шаардлагатай байна.

5. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 99 дүгээр зүйлийн 99.1 дэх хэсэгт "Ажилтанд ажлын жил бүр ээлжийн амралт олгож биеэр эдлүүлнэ. Ажлын зайлшгүй шаардлагаар ээлжийн амралтаа биеэр эдэлж чадаагүй ажилтанд олгох мөнгөн урамшууллын хэмжээг энэ хуулийн 110.2-т заасан хэмжээнээс нэмэгдүүлж олгох асуудлыг хамтын гэрээгээр, хамтын гэрээгүй бол ажилтантай тохиролцон олгоно" гэж заасан.

Сэлэнгэ амралт, аялал жуулчлалын цогцолборын даргын шийдвэрээр 2024 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр тухайн нэгжид хамаарах ажилтан, албан хаагчдын 2024 онд амрах ээлжийн амралтын хуваарийг баталсан байна. Ээлжийн амралтын хуваарьт нэр албан тушаал, бүртгэлийн дугаар, амрах хугацааг оруулснаар хэдэн хоног амрах хэзээ ажилдаа орох талаар тусгагдаагүй байна.

Хяналт шалгалтын хүрээнд ажилчдын төлөөлөлтэй хийсэн ганцаарчилсан ярилцлагад "...зарим тохиолдолд ээлжийн амралтаа тухайн онд багтааж авч чадахгүй тохиолдол гардаг гэх ба энэ нь Сэлэнгэ Катеринг 5 хэсгийн хэмжээнд хүн хүч, хүний нөөцийн дутагдлаас болж зарим хэсэгт өвчтэй, чөлөөтэй, жирэмсний амралт авсан хүний оронд нөхөгдөж ажилладаг" гэж дурджээ. Үүнээс үзэхэд тус 5 хэсгийн хэмжээнд хүний нөөцийг бүрэн хангах, зарим ачаалалтай салбарт ажилчдын ажлын ачааллыг харгалзан ажиллах хүний нөөцийг нэмэгдүүлж ажилчдын ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэхэд анхаарч ажиллах шаардлагатай байна.

Хяналт шалгалтаар тогтоогдсон зөрчлийг арилуулах, цаашид хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3. дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тус үйлдвэрийн газарт хөгжлийн бэрхшээлтэй, тэргэнцэртэй иргэн ажиллах орчин нөхцөлийг бүрдүүлж, "Иргэний барилгын төлөвлөлтөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний шаардлагыг тооцсон орон зай, орчин MNS 6055:2009", "Явган хүн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан зам, техникийн шаардлага MNS:5682:2006" стандартыг хангаж тэргэнцэртэй иргэдэд зориулсан уулзалтын болон ариун цэврийн өрөө, орчны хүртээмжийг бий болгох;
2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 144 дүгээр зүйлийн 144.2 дахь хэсгийн хэрэгжилтийг хангаж, тус үйлдвэрт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ажиллах нөхцөл боломжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авах;
3. Шинэчлэн найруулсан Хөдөлмөрийн тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, холбогдох бусад хуульд нийцүүлж, уул уурхайн салбарын онцлогт тохирсон хүний эрхийн мэдлэг, шинэлэг агуулга бүхий сургалт, сурталчилгааны үйл ажиллагааг ажилтнуудад болон удирдах албан тушаалтанд зориулан зохион байгуулах;
4. Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд бүх төрлийн дарамт, хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах, үйлдвэрийн дотоод хяналтыг үр дүнтэй зохион байгуулж, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг тухай бүр арилгах;
5. Сэлэнгэ амралт, аялал жуулчлалын цогцолборын Ёс зүйн хороог идэвхтэй, тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл боломжоор хангах, ёс зүйн хорооны гишүүдийг чадавхжуулах, тус газрын ажилчдын гаргасан ёс зүйн зөрчлийг тухай бүр хянан шийдвэрлэж, ёс зүйн зөрчил гаргасан ажилчдад тухай бүр хариуцлага тооцож хэвших, ёс зүйн сургалтыг тогтмол зохион байгуулж ажиллах;
6. Ажилтан, түүний төлөөллөөс гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журмыг батлан мөрдүүлэх, бүртгэл хөтлөх, ирүүлсэн өргөдөл, гомдолд хариуг заавал өгч хэвших, шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж ажиллах, боломжит хугацаанд шуурхай шийдвэрлэх талаар захиргаа, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах;
7. Сэлэнгэ амралт, аялал жуулчлалын цогцолборын Сэлэнгэ Катерингийн 5 хэсэгт ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийлгэж ажлын байрын эрсдэлийн түвшин тогтоолгох, ажилчдын ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулах, ажилчдын ээлжийн амралтын хугацаанд амрах боломжоор хангах, хүний нөөцийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ амралтын өрөөтэй болгож тохижуулахад анхаарал хандуулж, шаардлагатай арга хэмжээг авах;

8. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль болон холбогдох стандарт, шаардлагад нийцсэн ажлын хувцсаар ажилтнуудыг хангах;

Зөвлөмжийн мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор нотлох баримтын хамт хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН С.ДОНДОВ